MATRIZ DE CUMPLIMIENTO – SERVICIOS BARTEK E.I.R.L.
Obligaciones como representante de marca acreditado ante PERÚ COMPRAS

RUC 20610900551 · Marcas: **MOBIS** (Mobiliario en General), **SQP-MIKROVAL** (Desinfectantes), **DELISOYA** (Aceite vegetal), **SRB** (Neumáticos vehículos pesados)
Preparado el 9 de noviembre de 2026 · Uso interno

---

1. POR QUÉ IMPORTA

Bartek logró que PERÚ COMPRAS abriera el procedimiento del **numeral 8.7.1** contra PALMA REAL por no mantener actualizada su ficha (HACCP vencido), y sus fichas fueron retiradas. **El mismo procedimiento puede aplicarse a Bartek** si un competidor o PERÚ COMPRAS detecta un incumplimiento.

Sanciones (Directiva N.° 004-2023-PERÚ COMPRAS, numeral 8.7):

Si incumple…	Consecuencia
Literales **a), b) o c)** del numeral 8.6	Suspensión **fija de 30 días calendario** en la categoría (8.7.3)
Literales **d) a p)** del numeral 8.6	Suspensión **hasta 30 días calendario o hasta superar el incumplimiento**, lo que ocurra después (8.7.4)

Además, sin aviso previo: según el **literal c) del numeral 8.1.2 de la Directiva N.° 005-2025-PERÚ COMPRAS (v2)**, la DCEME puede **excluir temporal o permanentemente** las fichas que incumplan su estructura, como resultado de su **propio monitoreo**. Así lo hizo con PALMA REAL (Oficio N.° 007611-2026: exclusión temporal por HACCP vencido) **el mismo día** en que le pidió descargos. Las fichas pueden desaparecer del catálogo **antes** de cualquier descargo.

Antes de suspender, PERÚ COMPRAS da **5 días hábiles para descargos** (8.7.1). **Ese plazo nunca debe vencer sin respuesta.** Durante la suspensión no se pueden registrar, actualizar ni gestionar fichas en esa categoría (8.7.2).

2. OBLIGACIONES DEL NUMERAL 8.6 Y QUÉ DEBE HACER BARTEK

Lit.	Obligación	Qué debe hacer Bartek	Riesgo
a	Cumplir las normas que regulan el rubro de los productos (sanitarias, técnicas, etc.)	Tener vigentes **todos** los documentos de habilitación que exige cada ficha técnica (registro sanitario, HACCP, autorizaciones).	**ALTO** – 30 días fijos
b	Respetar la propiedad industrial	Usar solo marcas con registro INDECOPI vigente y autorización del titular.	**ALTO** – 30 días fijos
c	Cumplir los compromisos del Anexo 1 (solicitud de acreditación)	Registrar fichas **solo en las categorías acreditadas** (ver la alerta del punto 3).	**ALTO** – 30 días fijos

Lit.	Obligación	Qué debe hacer Bartek	Riesgo
d	Remitir la información que pida PERÚ COMPRAS, completa y **dentro de plazo**	Revisar **a diario** serviciosbartek@gmail.com. Responder siempre antes del vencimiento.	Medio
e	Remitir material vigente (catálogos, folletos, manuales)	Tener folletos y fichas técnicas actualizados de cada producto.	Medio
f	**Mantener actualizadas las Fichas-producto**	Revisar cada ficha: documentos vencidos, fotos, contenido y precios. **Es la causal que se aplicó a PALMA REAL.**	**ALTO**
g	Emitir cartas de originalidad o garantía a los proveedores, en el plazo fijado	Tener un modelo listo y responder rápido cada pedido.	Medio
h	Realizar las inspecciones de originalidad que pidan las entidades o PERÚ COMPRAS	Designar quién atiende y en qué plazo.	Medio
i	Presentar la documentación que pida PERÚ COMPRAS para verificar autenticidad	Archivo ordenado de todo lo presentado en la acreditación (puede haber **fiscalización posterior**, numeral 7.6).	Medio
j	Informar a los proveedores sobre las fichas (certificaciones, autorizaciones, precios)	Responder con documentos a los proveedores que lo pidan.	Bajo
k	Informar en **15 días hábiles** el cambio de titular de la marca o de representante legal	Avisar cualquier cambio de gerente o de titular.	Medio
l	Informar en **15 días hábiles** cualquier hecho que afecte la representación o el registro de la marca	Por ejemplo: vencimiento o cancelación de la autorización del titular, o problemas con el registro INDECOPI.	Medio
m	Comunicar en **10 días hábiles** el cambio de datos de contacto	Si cambia el correo o el teléfono del Anexo 1 o 2, avisarlo. Todas las comunicaciones deben salir **solo** de los correos declarados (8.5.2).	Medio
n	Mantener el RUC **activo y habido**	Revisar la Ficha RUC en SUNAT cada mes.	Medio
o	Mantener vigente la	Controlar las fechas de vencimiento de los	**ALTO**

Lit.	Obligación	Qué debe hacer Bartek	Riesgo
	documentación de titularidad de la marca	certificados INDECOPI y de las autorizaciones de uso.	
p	Otras de la normativa	Acuerdo de Adhesión, Directiva N.° 005-2025 (v2), comunicados de PERÚ COMPRAS.	Medio

3. EL ACUERDO DE ADHESIÓN FIRMADO

El acuerdo **no agrega obligaciones nuevas**: remite al numeral 8.6 (cláusula 2.3). Pero hay cuatro puntos que cuidar:

- **Cláusula 2.2:** Bartek es **responsable de la veracidad, integridad, consistencia y actualización** de cada ficha. Esto refuerza la obligación del literal f).
- **Cláusula 6 – Notificaciones:** son válidas desde que llegan a la **bandeja de notificaciones de la Plataforma de los CEAM** y/o al correo registrado, **aunque nadie las lea**. Bartek debe revisar **ambas cada día** y configurar el correo para que nada se vaya a spam. Un oficio no leído hace correr los 5 días de descargos igual.
- **Cláusula 3:** estar acreditado **no garantiza la permanencia** de las fichas en el catálogo.
- **Cláusula 5:** las controversias sobre la acreditación las resuelve **PERÚ COMPRAS**.

ALERTA – Categorías de MOBIS en el Anexo del acuerdo. El Anexo firmado incluye para MOBIS **cinco** categorías: silla fija, silla giratoria, butaca para auditorio, butaca para espera y silla plegable. Pero el **Formato N.° 397-2025-ARM** solo acredita **tres**: butaca para auditorio, butaca para espera y silla plegable. El 20/08/2026 PERÚ COMPRAS observó que no se deben consignar categorías sin acreditación vigente.
- **Si Bartek tiene otro formato que acredite silla fija y silla giratoria:** tenerlo a la mano.
- **Si no lo tiene:** el Anexo contiene dos categorías sin acreditación. Eso puede **explicar la demora** en formalizar el acuerdo y exponer a Bartek a una observación por **declaración inexacta** (cláusula 7 y fiscalización posterior, numeral 7.6). Conviene **corregirlo de inmediato** con PERÚ COMPRAS, antes de que lo detecten ellos.

4. PUNTOS CRÍTICOS POR MARCA

DELISOYA (aceite vegetal) – PRIORIDAD 1. Es un alimento: la ficha técnica exige, en sus documentos de habilitación, el **registro sanitario** y la **validación del Plan HACCP** vigentes de la planta productora (COMERCIAL INVICTUS S.A.C.). La validación HACCP de DIGESA **dura dos años**. **Es exactamente lo que Bartek denunció de PALMA REAL**: un competidor puede revisar la ficha de DELISOYA con la misma lupa.
- **Revisado el 11/11/2026:** las 5 fichas (DELI20221201 a DELI20221205) declaran el **registro sanitario C1001422N/NACMIV, vigente hasta el 15/08/2027**, que cubre la marca DELISOYA, y la **validación HACCP del Exp. 75539-2025-CH (R.D. N.° 7262-2025, del 23/09/2025), vigente hasta el 23/09/2027**, para la línea de envasado de aceite de soya. **Están en regla.**
- **Punto a aclarar con el productor:** el registro sanitario consigna el establecimiento en Jr. Monsefú 912 (Lima), mientras que el HACCP y la ficha indican la planta de Huachipa (Lurigancho). Pedir a Comercial Invictus la constancia de que comunicó a DIGESA el cambio de establecimiento, y adjuntar a las fichas una **consulta actualizada** del registro sanitario en DIGESA (la que figura es del 19/12/2023).

- **Renovaciones:** pedir al productor que inicie la reinscripción del registro sanitario **antes de febrero de 2027** y la renovación del HACCP **antes de marzo de 2027**, para actualizar las fichas sin quedar en descubierto.
- Si alguno está por vencer o vencido: pedir al productor el documento renovado y **solicitar la actualización de la ficha** antes de que alguien lo reporte.

SQP-MIKROVAL (desinfectantes). Fichas 2007274, 2298513 y 2298514 observadas, a la espera del Acuerdo de Adhesión.
- Revisar qué autorización sanitaria exige la ficha técnica de la categoría Desinfectantes y que esté vigente.
- Tener lista la documentación para subsanar en cuanto se formalice el acuerdo.

MOBIS (mobiliario). 22 fichas ofertadas, bloqueadas por el Acuerdo de Adhesión.
- No registrar fichas fuera de las tres categorías acreditadas.
- Revisar que las fichas tengan sus certificados y fichas técnicas vigentes, y que la autorización del titular de la marca siga vigente.

SRB (neumáticos para vehículos pesados). Aplicar la misma revisión: categoría acreditada, registro INDECOPI, autorización del titular y los documentos técnicos que exija la ficha (homologaciones o certificados de los neumáticos).

5. CONTROL DE VENCIMIENTOS (llenar y revisar cada mes)

Marca	Documento	N.º	Vence	Responsable
DELISOYA	Validación Plan HACCP (DIGESA) – R.D. N.º 7262-2025/DCEA/DIGESA/SA (Exp. 75539-2025-CH), del 23/09/2025	75539-2025-CH	**23/09/2027**	Productor (Comercial Invictus)
DELISOYA	Registro sanitario (DIGESA), del 15/08/2022	C1001422N / NACMIV	**15/08/2027**	Productor (Comercial Invictus)
DELISOYA	Certificado INDECOPI / autorización del titular			
SQP-MIKROVAL	Autorización sanitaria de la ficha			
SQP-MIKROVAL	Certificado INDECOPI / autorización del titular			
MOBIS	Certificado INDECOPI / autorización del titular			
SRB	Certificado INDECOPI / autorización del titular			
Bartek	Vigencia de poder del representante legal			
Bartek	RUC activo y habido			

6. RUTINA RECOMENDADA

1. **Diario:** revisar la **bandeja de notificaciones de la Plataforma de los CEAM**, serviciosbartek@gmail.com (incluido spam) y la mesa de partes digital. Cualquier oficio con plazo se responde **antes** del vencimiento.
2. **Mensual:** revisar la tabla de vencimientos, la Ficha RUC y las fichas publicadas en el buscador del CEAM.
3. **Ante cualquier cambio** (gerente, correo, titular, registro de marca): avisar a PERÚ COMPRAS dentro de 10 o 15 días hábiles, según el caso.
4. **Si llega un oficio del numeral 8.7.1:** responder con descargos y documentos en los **5 días hábiles**.
5. **Al denunciar a otro representante de marca:** pedir por escrito la **reserva de identidad** de Bartek frente al denunciado, o presentarlo como **denuncia informativa** (Ley 27444), sin pedir que lo notifiquen. Las directivas de PERÚ COMPRAS no protegen al denunciante; en el caso PALMA REAL, Bartek fue puesto en copia.

Base normativa: Directiva N.° 004-2023-PERÚ COMPRAS (R.J. N.° 000085-2023-PERÚ COMPRAS-JEFATURA), numerales 7.6, 7.10, 8.5.2, 8.6 y 8.7; Reglamento de la Ley N.° 32069, artículo 276.1; Directiva N.° 005-2025-PERÚ COMPRAS (v2) y Acuerdo de Adhesión.